



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:

VELLETTI MONICA, Giudice monocratico

in data 03/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ricorso/2024 depositato il 16/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Roma - indirizzo 1 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. atto IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di Roma Capitale avverso avviso di accertamento esecutivo n. atto del 2023, notificato in data 13 novembre 2023, avente ad oggetto l'infedele dichiarazione con evasione del contributo di soggiorno per l'anno 2022, per un importo pari ad € 1.162, oltre sanzioni per € 929,60, spese ed interessi, per un totale complessivo pari ad € 2150,21.

La ricorrente ha esposto di essere usufruttuaria dell'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 piano 1, sc. U, interno 5, registrato come vacanza non imprenditoriale presso i registri di Roma Capitale, e di aver destinato a locazione temporanea l'immobile per periodi di durata inferiore a 30 giorni, mediante piattaforme online, quali Società_1; e che in forza di convenzione in essere tra Roma Capitale e Airbnb in vigore a partire dal 1° luglio 2020, Società_1 riscuote direttamente il contributo di soggiorno da parte dei suoi utenti e lo versa nelle casse di Roma Capitale; che nell'anno 2022, l'Appartamento è stato prenotato per un totale di 101 notti attraverso la piattaforma online Società_1, che ha trattenuto il contributo di soggiorno sugli importi pagati dagli utenti, versandolo per conto della ricorrente in favore di Roma Capitale, per importo complessivo di € 874,99 (come attestato dalla documentazione in atti). La ricorrente allegando di aver corrisposto il contributo di soggiorno dovuto ha formulato i seguenti motivi di ricorso:

-INESISTENZA E NON IMPUTABILITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO A ROMA CAPITALE, non potendo l'atto impugnato essere con certezza ricondotto all'Ente resistente a causa della notifica dell'atto il 13 novembre e della presenza di protocollo "futuro" in data 30 novembre;

-NULLITÀ DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, L. 27 LUGLIO 2000 N. 212 E ART. 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 2 non essendo precisate nell'atto di causa le verifiche compiute per contestare il mancato pagamento del contributo di soggiorno nella misura indicata dato un apodittico riferimento a "verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", affermazione generica e priva di riscontri, con conseguente totale carenza di motivazione dell'atto.

- AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO tramite la piattaforma Società_1 che ha trattenuto il contributo di soggiorno sugli importi pagati dagli utenti, versandolo per conto della ricorrente in favore di Roma Capitale. L'importo complessivo trattenuto a titolo di contributo di soggiorno è stato pari ad € 874,99,: la ricorrente ha quindi fornito schema riepilogativo di tutte le prenotazioni effettuate tramite Società_1 con indicazione delle relative trattenute (doc. 2), oltre che ad una copia delle schermate scaricate direttamente dalla piattaforma Società_1, con indicazione atomistica delle trattenute subite dalla ricorrente (doc. 3) a titolo di contributo di soggiorno.

Tanto premesso ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e nel merito il suo annullamento; con vittoria di spese.

Roma Capitale si è costituita solo per richiedere il rigetto della istanza di sospensiva, senza depositare alcuna prova dell'origine dei dati posti a fondamento della pretesa tributaria.

All'udienza del 1.10.2024 l'istanza di sospensiva è stata rigettata per mancanza di prova del requisito del periculum in mora.

All'esito dell'udienza fissata per il merito la decisione è stata riservata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione l'accoglimento del motivo di ricorso del difetto di motivazione.

Nel provvedimento oggetto di causa Roma Capitale ha contestato il mancato pagamento di contributo di soggiorno per una serie di pernottamenti, affermando laconicamente di aver ricavato tali conclusioni da "dati resistente disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

Deve presumersi che tali dati siano stati desunti dalle informazioni trasmesse dal Ministero degli Interni, relative agli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS; dati, resi anonimi e aggregati per struttura alberghiera, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle singole Questure da parte dei gestori delle strutture ricettive. Deve essere tuttavia evidenziato, che a fini di pubblica sicurezza i gestori delle strutture ricettive trasmettono non già il numero di pernotti effettivi bensì l'identità dei clienti che chiedono di essere ospitati e il numero di pernotti prenotati.

Come già sottolineato in precedenti emessi dall'intestata Corte di Giustizia (cfre per tutte Corte di giustizia di Roma, Sez. XXX, n. 9140/2024), tali dati non appaiono perfettamente sovrapponibili a quelli richiesti per il pagamento del contributo di soggiorno. Emergono rilevanti disallineamenti tra i dati comunicati dai gestori delle strutture ricettive a fini di ordine pubblico ai sensi dell'art. 109 TULPS tramite il servizio Alloggiatiweb, e quelli registrati sulla piattaforma Gecos istituita dal Comune di Roma ai fini del versamento del contributo di soggiorno.

A titolo meramente esemplificativo si elencano alcune delle differenze più rilevanti:

- ospiti con pernotto superiore a dieci giorni;
- ospiti che hanno prenotato avvalendosi del portale di intermediazione Società_1 che, in forza di una apposita convenzione annuale (rinnovabile), incassa il contributo dovuto per conto di Roma Capitale assolvendo i medesimi obblighi delle strutture ricettive e degli immobili privati destinati a B&B. Anche in questa situazione i giorni di permanenza degli ospiti devono essere dichiarati alla Questura ma non rilevano ai fini del contributo di soggiorno il cui versamento è per l'appunto effettuato dall'intermediario;
- ospiti che in corso di soggiorno riducono il numero di giorni di permanenza. Poiché il gestore comunica al momento dell'arrivo dei clienti il numero di giorni, si tratta di un dato necessariamente presunto che potrebbe non coincidere ex post se gli ospiti lasciano la struttura anticipatamente;
- ospiti residenti nel Comune di Roma che devono essere dichiarati alla Questura ma che risultano esenti

quanto al pagamento del contributo di soggiorno.

- minori, i cui nominativi devono essere segnalati a fini di pubblica sicurezza e che sono esenti quanto al pagamento del contributo di soggiorno.

Alla luce di quanto sopra è evidente come i dati desunti da quelli comunicati dal Ministero dell'Interno relativi agli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS possono non coincidere con quelli desumibili della piattaforma Gecos, istituita dall'ente impositore ai fini del contributo di soggiorno.

Pertanto, se i dati posti dall'ente impositore alla base del recupero a tassazione opposto in questa sede, sebbene in astratto potrebbero essere utilizzabili ai fini dell'accertamento, in concreto assumono una mera valenza indiziaria, alla stregua di una presunzione semplice, poiché per i motivi esposti non possiedono i richiesti connotati della gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) tali da poter essere utilizzati, da soli, a fondamento della ripresa a tassazione. Questi elementi presuntivi non sono intrinsecamente e oggettivamente consistenti e non resistono alle possibili obiezioni di parte contribuente, in quanto non sono dotati di specificità e concretezza ed anzi sono suscettibili di diversa e altrettanto verosimile spiegazione; infine sono confliggenti tra loro nel senso che sono smentiti dagli altri dati opposti dal contribuente.

Nel caso di specie a fronte della lacunosa e imprecisa motivazione presente nell'atto di accertamento di causa, la ricorrente ha fornito elementi puntuali (suffragati da riscontri documentali) per contestare la pretesa tributaria azionata.

Pertanto deve essere accolto il motivo di ricorso della carenza di motivazione.

I restanti motivi sono assorbiti.

Quanto alle spese di giudizio, la novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso addì 3 .12.2024

Giudice

Dr.ssa Monica Velletti